

JUZGADO DE PAZ LETRADO MIXTO TRANSITORIO - SEDE TARAPOTO

EXPEDIENTE : 01112-2024-O-2208-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : VIDAURRE CRUZ KATIA
ESPECIALISTA : MARINO MAURICIO VIOLETA
PERITO : FLORES ACOSTA, DAVID
PADILLA PINEDO, GUSTAVO
DEMANDADO : DAVILA TRIGOZO, TOTY ERICA
DEMANDANTE : VMV COSMETIC GROUP PERU SAC

RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTICINCO

Tarapoto, dos de julio
Del dos mil veintiséis. -

AUTOS Y VISTOS; con los escritos con cargo de ingreso N°3398-2026, de fecha 16 de junio del 2026 y N° 3831-2026, de fecha 26 de junio del 2026; presentado por la demandante; mediante la cual adjunta el certificado de desgravamen actualizado así como el arancel judicial por remate judicial; y solicita se continúe a ejecución forzada; y, **CONSIDERANDO:**

PRIMERO.- De la revisión de autos se advierte:

1.1.- Mediante resolución número veintiuno de fecha 11 de mayo del 2026, se aprobó el informe técnico precial de tasación del inmueble materia de embargo, reservándose el pronunciamiento respecto a la orden de remate hasta que dicha resolución quede debidamente notificada.

1.2.- A fojas 358 a 368, obra el Informe de Valuación del bien inmueble ubicado en Jr. 28 de Julio Pueblo tradicional Cercado de Cuñumbuqui Mz 27 A Lote 8B Distrito de Cuñumbuqui, Provincia de Lamas y Departamento de San Martín, inscrito en la Partida Registral N° P45050483; fijándose la valorización comercial del predio materia de remate en la suma de **S/33,000.00 (TREINTA Y TRES MIL CON 00/100 SOLES)** el cual se puso en conocimiento de a la ejecutada TOTY ERICA DAVILA TRIGOZO al notificársele con la resolución número 19, sin formular observación alguna a referido informe técnico, consintiendo el mismo con su silencio.

SEGUNDO.- En ese sentido, estando a la solicitud de convocatoria a remate presentada por la parte ejecutante, y teniendo en cuenta que el artículo 731° del Código Procesal Civil, establece: *“Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial. [...]”*, por consiguiente, estando al estado del proceso – ***etapa de ejecución forzada*** - y verificándose que dicha solicitud cumple con los

requisitos señalados en el artículo 12¹ de la Ley N° 30229 y artículo 13² del Reglamento de la citada Ley, resulta pertinente, convocar a remate público a través del Sistema de Remate Judicial Electrónico – REM@JU del Poder Judicial, procedimiento aprobado mediante Ley N° 30229 e implementado en esta Corte Superior de Justicia mediante R.A. N° 000289-2021-P-CSJSM-PJ de fecha 20 de abril del 2021, del predio materia de ejecución.

TERCERO.- **3.1.-** En ese orden de ideas, es importante precisar que conforme al artículo 13° de la Ley N° 30229, el cual refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico.

3.2.- De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del bien materia de remate electrónico.

5.3.- Por último, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya, por lo tanto.

En consecuencia, estando a las consideraciones expuestas y al amparo de las normas legales citadas;

SE RESUELVE:

¹ .- **Artículo 12. Condiciones para remate por internet** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.

b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.

c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

² .- **Artículo 13.- Procedencia del remate de bienes a través del REM@JU**

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.-

1.- **APROBAR** el valor comercial del bien inmueble en la suma de **TREINTA Y TRES MIL CON 00/100 SOLES (\$/33,000.00)** conforme al informe técnico de Tasación presentada a fojas 358 a 368

2.- **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del 100 % del bien inmueble hipotecado. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

2.1. **DESCRIPCIÓN:** Predio urbano, ubicado en Jr. 28 de julio, Mz 27A Lote 8B, del pueblo Tradicional de Cuñimbuqui- Distrito de Cuñumbuqui, Provincia de Lamas, Departamento de San Martín, cuyos linderos, medidas perimétricas, dominio y área aparecen inscritos en la Partida Registral N°45050483 del Registro de Predios de la Oficina Registral de la Zona Registral N° III- Sede Moyobamba, cuenta con una extensión de 60.45 M².

2.2. **CARGAS Y GRAVÁMENES:** El bien inmueble cuenta con las siguientes cargas y gravámenes:

i) **Asiento 0003: EMBARGO** a favor de MVM COSMETIC GROUP PERU SAC, por la suma de \$/33,000.00 (treinta y tres mil con 00/100 soles)

2.3. **TASACIÓN COMERCIAL:** Mediante la presente resolución se aprobó en la suma de **TREINTA Y TRES MIL CON 00/100 SOLES (\$/33,000.00)** por tanto, deberá seguirse el siguiente detalle:

a.1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación comercial del predio, ascendente a **\$/22,000.00 (VEINTIDOS MIL CON 00/100 SOLES)**

a.2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **\$/18,700.00 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 SOLES)**

a.3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **\$/15,895.00 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES)**

3.- OBLAJE: Se deberá oblar el 10% de la tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17^{o3} del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.

4.- PUBLICACIÓN: Procédase a la PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL del aviso de convocatoria respectivo conforme el artículo 15^{o4} de la Ley N° 30229 consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución; **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remate Electrónicos Judiciales de esta Corte Superior de Justicia; o al Martillero Público designado para la presente convocatoria.

5.- Conforme a la naturaleza del presente acto procesal, **NOTIFÍQUESE** con la presente resolución:

- A la ejecutada;
- Y a los Terceros Ocupantes del bien inmueble.

6.- NOTIFÍQUESE.-

³ **Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago de oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente.

⁴ **.- Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial**

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

a) Preparatoria. Comprende la preparación de la información digital sobre el bien objeto del remate considerando una adecuada línea de producción de micro formas digitales y documentos electrónicos.

b) Publicidad de convocatoria. Comprende la publicación en el Portal Web del Poder Judicial del aviso de convocatoria de la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial para su visualización o descarga de la información publicada, además de notificarse por correo electrónico a los usuarios postores registrados en una base de datos y mediando por lo menos diez días calendario entre dicha publicación y el inicio del desarrollo del remate electrónico judicial, sin perjuicio de colocar los avisos del remate a que se refiere el artículo 733 del Código Procesal Civil. Adicionalmente, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios.

c) Inscripción. Comprende la inscripción y el pago del oblaje de todo usuario postor registrado y acreditado en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) que le permite participar en el proceso de remate electrónico de un bien, debiendo realizar una declaración jurada en la que exprese la procedencia lícita de los fondos con los que financie y pague su oferta. El ejecutante o el tercero legitimado no están obligados al pago del oblaje en el remate electrónico judicial.

d) Desarrollo. Comprende la ejecución del remate electrónico judicial en REM@JU, consistente en la colocación de ofertas que los usuarios postores ofrezcan con la intención de superar otras ofertas a partir del precio base del bien a rematar. El plazo de duración del procedimiento de los remates electrónicos judiciales es de siete días calendario. El acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas.

e) Adjudicación. Comprende la adjudicación del bien al postor que haya ofrecido la oferta más alta al término del remate electrónico judicial y cumplido con pagarla en su integridad dentro del plazo señalado en el artículo 16.